НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»»

Факультет Информационных технологий

Направление подготовки:	09.03.02 Информационные системы и технологии	**Кафедра**	ИИиАД
(код, наименование)		*(аббревиатура)*	

Профиль: Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем

РЕШЕНИЕ КЕЙСА № 3

по дисциплине «Искусственный интеллект, большие данные и этика»

на тему **Код без автора: этика и границы использования ИИ-ассистентов разработки**

Обучающийся ***Шатов Илья Андреевич***

(Фамилия Имя Отчество) *(подпись)*

Группа ***ДМЭ-101цэии***

Преподаватель

(Фамилия Имя Отчество) *(подпись)*

МОСКВА 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Этичность применения AI-сгенерированного кода в коммерческой разработке.....4
2 Граница между недопустимым заимствованием и законным «вдохновением».....6
3 Корпоративная политика использования ИИ-инструментов разработки.....8
ВЫВОДЫ.....10
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....11

ВВЕДЕНИЕ

ИИ-ассистенты разработки (GitHub Copilot и аналоги) стали стандартным инструментом: модель, обученная на больших корпусах публичного кода, дописывает функции целиком. Производительность растёт, однако возникают новые вопросы: кому принадлежит сгенерированный код, нарушаются ли лицензии исходных корпусов и что честно сообщать заказчику.

Ситуация кейса: значительная часть коммерческого модуля фактически сгенерирована моделью, включая фрагменты, почти дословно совпадающие с открытым кодом под лицензией, требующей указания авторства. Заказчику использование ИИ не раскрыто; в договоре есть условие об «оригинальности» поставляемого кода. Позиция коллеги: «ИИ — просто инструмент, как компилятор».

Цель работы — оценить этичность использования AI-кода без раскрытия, определить границу между заимствованием и законным «вдохновением», составить корпоративную политику использования ИИ-инструментов. Задачи соответствуют пунктам задания и раскрыты в разделах 1–3.

1 Этичность применения AI-сгенерированного кода в коммерческой разработке

Условие. Оцените этичность использования AI-сгенерированного кода в коммерческом проекте без раскрытия заказчику. Кто несёт ответственность за такой код — разработчик или ИИ-инструмент?

Использовать AI-ассистента в разработке в принципе этично: инструментальная помощь сама по себе не нарушает ни прав заказчика, ни профессиональных норм — компилятор, IDE и статические анализаторы тоже «участвовали» в создании кода. Аргумент коллеги верен в одном: ИИ — инструмент, а не автор и не субъект ответственности. Но из этого следует обратный вывод: раз модель — инструмент, то весь сгенерированный ею код — деятельность разработчика, который его принял. Ответственность за корректность, безопасность и лицензионную чистоту поставляемого кода полностью остаётся на человеке и на компании; ссылка «написал ассистент» ответственности не снимает.

Неэтичной в ситуации является не сама генерация, а сокрытие существенных фактов. В договоре заявлена «оригинальность» кода, при этом в него вошли почти дословные фрагменты чужого кода под лицензией с требованием атрибуции, а значимая часть решения сделана генерацией. Заказчик, принимая работу, лишён информации, существенно влияющей на его решение и на его собственные юридические риски (перспективные претензии правообладателей исходного кода). Это обман в профессиональных отношениях независимо от юридической квалификации. Этичное поведение — раскрыть использование ИИ, провести проверку совпадений и лицензий, исправить нарушения атрибуции до поставки.

– «ИИ — инструмент» не снимает ответственности: принятый разработчиком фрагмент становится его кодом;

– сокрытие AI-генерации при условии договора об «оригинальности» — существенное умолчание;

– риск правообладателей исходного кода переходит на заказчика без его ведома — нечестное распределение риска;

– этичная альтернатива: раскрытие, лицензионный аудит, правка несовместимых фрагментов, фиксация политики использования ИИ в договоре.

Вывод: использовать AI-код можно, но этично — только с раскрытием заказчику и проверкой лицензионной чистоты; тезис «ИИ — инструмент» подтверждает, а не опровергает ответственность разработчика: за каждый принятый фрагмент отвечает человек, а не модель.

2 Граница между недопустимым заимствованием и законным «вдохновением»

Условие. Определите границу между недопустимым заимствованием (плагиатом) и законным «вдохновением»: что охраняется авторским правом, чем опасны дословные совпадения, по каким критериям оценивать совпадения.

Авторское право охраняет форму произведения, а не идеи, методы и алгоритмы как таковые (ст. 1259 ГК РФ; аналогично идея–выражение в общем праве США). Из этого следует рабочее различие: понять по публичному коду подход к решению и реализовать его самостоятельно, своими выражениями и структурой — законное «вдохновение»; воспроизвести форму — текст кода, имена, структуру функций — уже использование произведения, требующее основания (лицензия, правомерное использование по применимому праву). Тот факт, что «форма» воспроизведена не человеком, а моделью, значение не имеет: охраняется объективная форма, а воспроизведение есть воспроизведение.

Особая зона риска — короткие функциональные фрагменты (проверка валидности, типовые структуры данных): их самостоятельная охраноспособность спорна, а совпадения естественны. Но и здесь дословное попадание узнаваемого фрагмента с уникальными именами и комментариями выдаёт копирование. Практические критерии оценки сведены в таблице 1; документация ведомства авторских прав США по материалам, сгенерированным ИИ, дополнительно фиксирует, что чисто машинная генерация без творческого вклада человека регистрации не подлежит — то есть «автора» у такого кода действительно нет, а обязательства перед третьими лицами никуда не исчезают.

Таблица 1 — Критерии различения «плагиат vs вдохновение»

Критерий	Законное «вдохновение»	Недопустимое заимствование
Объём и точность	Совпадает идея/подход;	Дословные или близкие

совпадения	текст написан заново и отличается	дословных совпадения многострочных фрагментов
Уникальные идентификаторы	Имена переменных и функций свои	Сохранены уникальные имена, порядок аргументов, комментарии, опечатки источника
Лицензия источника	Идеи не охраняются; лицензия не требуется	Копия под лицензией без соблюдения условий (атрибуция, copyleft)
Документирование	Подход описан своими словами, источник-идея упомянут	Источник не указан, происхождение скрывается

Вывод: граница проходит по охраняемой форме: идея и стандартный алгоритм — свободны, текст кода — объект авторского права (таблица 1). Дословное или близкое воспроизведение узнаваемого фрагмента без лицензии — плагиат независимо от того, «написал» его человек или модель; ключевые признаки — объём совпадения, уникальные идентификаторы и условия лицензии источника.

3 Корпоративная политика использования ИИ-инструментов разработки

Условие. Составьте корпоративную политику использования ИИ-инструментов разработки: разрешённые инструменты, запрет вставки проприетарного/персонального кода в промпты, ревью AI-кода, сканеры совпадений и лицензий, раскрытие использования ИИ, распределение финальной ответственности.

Цель политики — сохранить выгоды инструментов при управляемых рисках: утечке кода и данных через промпты, лицензионной загрязнённости продукта, снижении качества ревью. Политика строится как короткий обязательный свод правил с автоматическими контролями в CI (таблица 2) и явным распределением ответственности: ассистент не подписывает коммиты — ответственность всегда на разработчике, принявшем код, и на ревьюере, его утвердившем.

Таблица 2 — Свод корпоративной политики использования ИИ-инструментов

Область	Правило	Контроль
Разрешённые инструменты	Работа только через утверждённый перечень (корпоративные тарифы с запретом обучения на вводе); новые инструменты — через согласование	Реестр инструментов; запрет сетевого доступа несогласованных сервисов
Конфиденциальность промптов	Запрет вставки проприетарного кода, персональных данных и секретов в промпты	DLP-сканер промптов; обучение команды
Ревью AI-кода	Сгенерированный код ревьюится как чужой PR: полное чтение, тесты, вопрос «откуда это написано?»	Правила ревью; метрика доли AI-строк в изменениях
Совпадения и лицензии	Автоматический similarity-сканер и лицензионный сканер на каждый коммит; несовместимые фрагменты — переписать или удалить	CI-gate: сканеры обязательны к зелёному статусу
Раскрытие	Использование ИИ раскрывается заказчику в	Шаблоны договоров; чек-лист поставки

	договоре и по запросу; условие «оригинальности» формулируется честно	
Ответственность	Финальная ответственность на разработчике и ревьюере; ассистент — инструмент	Порядок подписи коммитов; код-ревью без исключений
Обучение и прозрачность	Регулярный инструктаж по политике; разбор инцидентов; SBOM продукта	Журнал обучения; SBOM в комплекте поставки

Свод политики приведён в таблице 2: перечень инструментов и защита промптов (строки 1–2) закрывают риск утечки; ревью и сканеры (строки 3–4) — риск лицензионной загрязнённости и дефектов; раскрытие и ответственность (строки 5–6) — договорные и этические риски кейса. Составление SBOM (перечня компонентов) и фиксация происхождения кода дополняют картину при поставках и аудитах; стандарты происхождения контента (C2PA) задают общее направление прозрачности, применимое и к коду.

Вывод: политика сводится к семи правилам: утверждённые инструменты, запрет конфиденциального в промптах, ревью AI-кода как чужого PR, обязательные similarity- и лицензионные сканеры, раскрытие использования ИИ заказчику, финальная ответственность на человеке (таблица 2); каждое правило подкреплено автоматическим или организационным контролем.

ВЫВОДЫ

В пункте (a) определено: использовать AI-код этично только с раскрытием заказчику и проверкой лицензионной чистоты; модель — инструмент, поэтому вся ответственность за принятый код лежит на разработчике и компании, а сокрытие генерации при договорном условии «оригинальности» — существенное умолчание.

В пункте (b) установлена граница: авторское право охраняет форму, а не идею; самостоятельная реализация подхода — законное «вдохновение», дословное воспроизведение узнаваемого фрагмента без лицензии — плагиат (таблица 1); решающие критерии — объём совпадения, уникальные идентификаторы, лицензия источника.

В пункте (c) составлена корпоративная политика (таблица 2): перечень разрешённых инструментов, запрет вставки проприетарного кода и персональных данных в промпты, ревью AI-кода как чужого PR, similarity- и лицензионные сканеры в CI, раскрытие использования ИИ в договоре, финальная ответственность на человеке, обучение команды и SBOM.

Общий вывод кейса: ИИ-ассистенты легитимны как инструмент повышения производительности, но не как способ переложить авторство и ответственность; профессиональная норма — прозрачность для заказчика и та же строгость проверки чужой формы, что и при работе с открытым кодом.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ, ст. 1257, 1259 (объекты авторского права) // СПС «КонсультантПлюс». — Текст : электронный.
2. U.S. Copyright Office. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence // Federal Register. — 2023. — Vol. 88. — P. 16190. — URL: https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence (дата обращения: 27.10.2026).
3. Регламент (ЕС) 2024/1689 Европейского парламента и Совета от 13 июня 2024 г. (Artificial Intelligence Act, ст. 50 — обязательства прозрачности для генеративных систем) // EUR-Lex : [сайт]. — URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.
4. GitHub. GitHub Copilot: документация и дополнительные условия использования // GitHub Docs : [сайт]. — URL: https://docs.github.com/copilot (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.
5. C2PA Technical Specification / Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) : [сайт]. — URL: https://c2pa.org/specifications/ (дата обращения: 27.10.2026). — Текст : электронный.
6. NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) / National Institute of Standards and Technology. — Gaithersburg, 2023. — URL: https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1 (дата обращения: 27.10.2026).